Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

The Japanese Chamber of Commerce & Industry in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

番号：26/2018JCCI-JCCH

2018 年 12 月 19 日

ベトナム労働・傷病兵・社会省　御中
国会・社会問題委員会　御中

ベトナム日本商工会議所
会頭　伊東　浩治
ホーチミン日本商工会議所
会頭　門脇　恵一

外国人労働者に対する強制社会保険に関する政令（第 143/2018/ND-CP）に関する要望

平素は JCCI、JCCH の活動に格別のご理解とご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。
10 月 15 日に公布された外国人労働者に対する強制社会保険に関する政令（第 143/2018/ND-CP 号）につきまして、当会議所からの要望を一部反映し「企業内異動」を適用対象外としていただきましたことに重ねて御礼申し上げます。

しかしながら、11 月 27 日に当地ホーチミン市人民委員会労働・傷病兵・社会局ならびに社会保険局に具体的な運用を確認したところ、労働許可証を所持する外国人は全てが適用対象だとの見解が示されており、かねてより要望していた日本人駐在員の日本本国の社会保険との二重加入が回避されない結果となるため、大変困惑しております。具体的には、下記の見解をいただいておりますが、ベトナム労働・傷病兵・社会省の見解をお示しいただきたくお願い申し上げます。

（示された見解）

（1）政令第 143/2018/ND-CP（以下、「政令 143」という）第 2 条第 2 項第 a 号に定める企業内部の異動は政令第 11/2016/ND-CP 号（以下、「政令 11」という）第 3 条第 1 項で定めるもの

（2）政令 11 第 3 条第 1 項に定める企業内異動の外国人労働者は、労働許可証の取得を免除されるベトナム WTO コミットメントの 11 のサービス分野の企業の企業内異動による外国人労働者に関するものでしかなく、それ以外の企業については、労働許可証を取得し、同政令第 12 条第 3 項の規定により、ベトナムの法令に従って書面にて労働契約を締結しなければならない。

このような労働許可証を取得し、労働契約を締結した外国人労働者は政令 143 第 2 条第 1 項の規定に従って、強制社会保険の加入対象となる。

（当方の意見）

(1) 政令 143 第 2 条第 1 項では、強制社会保険の加入対象を、(イ) 労働許可証等を持ち、(ロ) ベトナムにおける雇用者と満 1 年以上の労働契約を締結するという二つの要件を満たす外国人労働者としている。

政令 143 第 2 条第 2 項は、その柱書に記載されているとおり、第 1 項の例外規定である。すなわち、第 1 項の条件に該当する外国人労働者であっても、同項第 a 号又は第 b 号に該当する場合には強制社会保険の加入対象から外れる旨を定めているものである。したがって、第 a 号の政令 11 第 3 条第 1 項に定める企業内異動による外国人労働者に該当する場合には、第 1 項の条件に該当する場合（すなわち、労働許可証等を持ち、満 1 年以上の労働契約を締結する場合）であっても、強制社会保険の加入対象から外れることを定めているのがこの規定が置かれている意味である。仮に、政令 143 第 2 条第 2 項第 a 号が、労働許可証が免除される場合のみを指すのだとすると、その場合はそもそも第 1 項の加入対象に該当しないことになるため、前提条件を欠く。それでは、この第 2 項第 a 号の存在意義がない。

なお、政令 11 第 12 条第 3 項は、現地採用の外国人労働者（同政令第 2 条第 1 項 a 号）とは異なり、企業内異動によりベトナムで勤務する外国人労働者（同政令第 2 条第 1 項 b 号）については、労働契約書の締結義務を課していない。これに応じて、実務上も、企業内異動によりベトナムで勤務する外国人労働者は、ベトナム法人と労働契約を締結しないことが多い。したがって、企業内異動によりベトナムで勤務する外国人労働者については、上記 (1) ロの前提条件を欠くことになる。そのため、政令 143 の当初草案では、現在の第 2 項第 a 号に当たる規定が置かれていなかったのであるが、実務上は税務上の理由により、(ベトナム WTO コミットメントの 11 のサービス分野の企業であるか否かに関わらず) 企業内異動によりベトナムで勤務する外国人労働者（同政令第 2 条第 1 項 b 号）であっても労働契約を締結している場合が散見されるため、その場合であっても強制社会保険の対象外であることが明確になるよう、草案の審議段階でこの規定が追加されたものと理解している。

したがって、政令 143 第 2 条第 2 項第 a 号は、企業内異動で勤務する外国人労働者については、労働許可証の取得及び労働契約の締結にかかわらず強制社会保険の加入対象外であるという解釈しか取り得ない。

(2) 政令 11 第 3 条第 1 項は、企業内異動の外国人労働者について一般的に定めるものであり、労働許可証の取得を免除される WTO コミットメントの 11 のサービス分野か否かについては言及されていない。この点については、政令 11 第 3 条第 1 項で定義された「企業内異動」という用語を用いた同政令第 2 条第 1 項 b 号に該当する場合でも、労働許可証の取得が必要なときがあることを想定し、その場合に必要とされる提出書類を定めた規定（政令 11 第 10 条第 7 項第 a 号）があることから明らかである。さらに、政令 11 のガイ

THE JAPANESE CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY
Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909
The Japanese Chamber of Commerce & Industry in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

ドラインである通達第 35/2016/TT-BCT 号及び通達第 40/2016/TT-BLDTBXH 号においても、第 3 条 1 項に定める企業内異動が、労働許可証の取得を免除されるベトナム WTO コミットメントの 11 のサービス分野にかかる企業内異動に限定するという条項は見当たらない。

WTO コミットメントの 11 のサービス分野にかかる労働許可証の免除について規定しているのは、政令 11 第 7 条第 2 項 a 号であり、根拠規定が異なる。そして、政令 143 第 2 条第 2 項第 a 号が参照しているのは、政令 11 第 3 条であり、第 7 条ではない。

(3) さらに、冒頭に記載の通り、本除外要件が、これまでの当会議所からの要望である外国人駐在員の本国の社会保険との二重加入回避を念頭に置いたものであるならば、労働許可証等や労働契約の有無にかかわらず、いわゆる「企業内異動」の外国人労働者については、広く対象外とするのがその趣旨に合致し、望ましい。

労働・傷病兵・社会省におかれましては、「企業内異動」の誤った解釈がされないよう、政令（第 143/2018/ND-CP 号）第 2 条　第 2 項にある「企業内異動」とは労働許可証等や労働契約の有無に関わらず広く解釈されることを記載した公文書を発行いただきたくお願い申し上げます。また、11 月 14 日付の JCCI からの要望書（第 22/2018JCCI 号）の通り、「企業内異動」の定義を明記した公文書の発行を切に要望いたします。

（写）
ベトナム商工省
計画投資省・外国投資庁
ベトナム商工会議所
在ベトナム日本国大使館
ダナン日本商工会議所

ベナム日本商工会議所　会頭

伊東　浩治

（ホーチミン日本商工会議所　代理署名）